



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 324/13

עבד אל מועטי מחמוד

בענין :

ע"י ב"כ עו"ד נאדר יוסף ו/או עו"ד רוברט תומא
רח' הבנקים 2, ת.ד. 130, חיפה
טל': 04-8521139, פקס: 153-48521139

התובע

נ ג ד

סאדר מאדי וזינה

ע"י ב"כ עו"ד ג'ובראן ג'ובראן
מרח' אחד העם 13, חיפה
טל': 04-8666670, פקס: 04-8623868

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

1. התובע, בעלים של שתי דירות בבית המשותף ברח' עבאס 91, חיפה, המזוהה כחלקה 34 בגוש 11362 (להלן: "הבית/ הבית המשותף"), הגיש תביעה כנגד הנתבעים, בעלים של דירה אחרת באותו הבית המשותף וזכאים להירשם כבעלים של דירה נוספת באותו הבית, בה עתר לצו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבעים להרחיב את דירתם, תת חלקה מס' 36, בהתאם לבקשה להיתר בניה אשר הגישו.

רקע כללי ועובדות שאינן במחלוקת-

2. הבית המשותף מורכב ממבנה בן 5 קומות, 5 כניסות ובו 44 דירות.
3. ביום 15.5.90 נרשם הבית כבית משותף. במועד הרישום של הבית עמד שטחן של 40 מתוך 44 דירות הבית על שטח של 64.50 מ"ר, ואילו 4 הדירות הנותרות בקומת הקרקע היו בעלות שטח קטן יותר באופן משמעותי. שטחה של דירת הנתבעים עמד על שטח של 27.50 מ"ר.
4. בשנת 2000 יזמו בעלי הדירות בבית שינוי תכנית מתאר מקומית מס' חפ/936/א' (להלן: "תכנית המיתאר החדשה"), וזו עברה ביום 16.5.00. מטרת התוכנית הייתה: "לאפשר תוספת שטח בניה לצורך הרחבת יחידות הדיור הקיימות, קביעת קוי בנין חדשים, הסדרת קוי רחוב והרחבת דרך כל זאת ללא תוספת במספר יחידות דיור קיימות".

5. בסעיף 16.1 לתוכנית המיתאר החדשה נקבע כי: "השטח העיקרי הכולל של כל דירה לאחר ההרחבה לא יעלה על 120 מ"ר".

6. בסעיף 17.3 לתוכנית המיתאר החדשה נקבע כי: "יובטח מעבר חופשי לדיירים בתחום המגרש". ובסעיף 17.4 נקבע כי: "במידה ותוספות הבניה פוגעות בשבילי הגישה לכניסות הבתים, על בעלי היתר הבניה לשקם את השבילים או לבנות שבילים חלופיים במקומם."

7. מיד לאחר אישור תוכנית המיתאר הגישו 38 מתוך 44 היחידות בבית בקשה להיתר בניה להרחבת דירתם וביום 11.10.00 ניתן אישור הוועדה לבניה.

8. במסגרת הבניה 33 דירות הורחבו בכ-35 מ"ר, ביניהן גם שתי הדירות שבבעלות התובעת, ו-5 דירות הרחיבו בשיעור של כ-44-45 מ"ר. דירת הנתבעים נושא ההליך, תת חלקה מס' 36, לא הורחבה.

9. בשנת 2013 הגישו הנתבעים בקשה להיתר בניה להרחבת דירתם שלא הורחבה. אין חולק כי אף אחד מבעלי הדירות בבית לא חתם על הבקשה להיתר בניה כמסכים.

10. הבניה שמבקשים הנתבעים לבצע כוללת: הרחבת דירתם באמצעות סיפוחו של חלק משטח החלל האטום בקומת העמודים לדירה, בניית שני חדרים בחזית הבית לכיוון צפון, בניית ממ"ד בחזית הפונה לכיוון מזרח, פתיחת פתח יציאה לחצר והקמת פרגולה.

טענות התביעה בתמצית-

11. הנתבעים רכשו דירה בקומת הקרקע ששטחה 19 מ"ר והרחיבו אותה אל תוך חלל אטום הסמוך לה בכ-12 מ"ר. כעת מגישים הנתבעים בקשה להרחבת דירתם ב-60 מ"ר נוספים ובנוסף לבניית ממ"ד ופרגולה. הבניה מבוקשת ללא שקיימות בידיהם הסכמות של בעלי הדירות בבית בשיעור שנקבע בסעיף 71ב' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין").

12. היות והבניה תביא לביטול דרך מעבר עיקרית וחיונית, המצויה בחזית המבנה, והמשמשת את מרבית בעלי הדירות בבית, בבניה האמורה יש כדי לפגוע בבעלי הדירות בבית. הבניה גם תפגע במראה הבית ובחזיתו האחידה.

13. היות והנתבעים מתכננים לפתוח פתח יציאה מדירתם אל חצר הבית, יהיה בבניה האמורה כדי לנכס להם את אותה חצר, המצויה ממזרח לבית, וחצר זו תנותק מיתר השטחים המשותפים.

14. התובע מסכים כי ככל שהדבר מתאפשר ירחיבו הנתבעים את דירתם לכיוון מזרח.

15. אמנם בעלי הדירות בבית, לרבות התובע, הגישו בקשה לשינוי תוכנית המיתאר המקומית, לשם הגדלת זכויות הבניה של הבית, אך אין בתוכנית זו כדי לאיין את הצורך בקבלת הסכמות השכנים ברוב הקבוע בחוק, מקום בו מבקש בעל דירה להרחיב את דירתו.

טענות ההגנה בתמצית-

16. במסגרת תוכנית המיתאר החדשה אשר יזמו והעבירו בעלי הדירות בשנת 2000 נתנו הם את הסכמתם לכך שכל הדירות בבית יורחבו לשטח של 120 מ"ר. לאור זאת לא נדרשת כיום הסכמתם של יתר בעלי הדירות בבית להרחבת דירת הנתבעים, אשר שיטחה לאחר ההרחבה לא יעלה על 120 מ"ר.

17. במועד שאינו ידוע לנתבעים פלשו בעלי דירות בבית לקומת העמודים ובנו שם מחסנים ללא היתר וללא הסכמת בעלי הדירות בבית. לולא בניה זו יכולים היו הנתבעים להרחיב את דירתם על חשבון שטח קומת העמודים. לאור בניה זו נשללה מהנתבעים האפשרות להרחבת דירתם בקומת העמודים וכל שנותר בידיהם הוא האפשרות להוסיף את שטח החלל האטום בקומת הקרקע לדירתם, להקים ממ"ד ולבנות לכיוון צפון. היות ובעלי הדירות בבית, בפועל זה, שללו מהנתבעים את האפשרות להרחיב את דירתם, בהינתן ולא תתאפשר הבניה נושא ההליך יקים הדבר לנתבעים את הזכות לדרוש מבעלי הדירות, והתובע בתוכם, תשלומי איזון כאמור בסעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין.

18. סך השטח העיקרי של דירת הנתבעים, לאחר כל התוספות, יעמוד על 82.78 מ"ר אשר הם פחות מ-120 מ"ר אשר מאפשרת תוכנית המתאר החדשה ופחות משטחי דירות יתר בעלי הדירות בבית לאחר הרחבותיהם.

19. אמנם הבניה מתוכננת להיבנות על גבי שביל קיים בבית אך שביל זה אינו חוקי ונבנה ללא היתר. מכל מקום הנתבעים התחייבו לפני הוועדה המקומית להקים שביל חלופי בתוואי קרוב אשר יספק גישה דומה לזו הקיימת כיום.

20. בהתאם לסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין יש לראות את בעלי הדירות בבית, והתובע בתוכם, כמי שהסכימו להרחבה דומה של דירה אחרת בבית, לא כל שכן מקום בו השטח הכולל של דירת הנתבעים לאחר ההרחבה יהא נמוך משטח הדירות של יתר בעלי הדירות בבית לאחר ההרחבה. לאור זאת יש לאפשר לנתבע להרחיב את דירתו למצער בשטח דומה לשטח שבנו יתר בעלי הדירות בבית.

ההליכים בתיק-

21. במסגרת תצהירי העדות הראשית של הצדדים הגיש הנתבע חוות דעת של מר אמיר טאנוס, מהנדס אזרחי, גאודט ומודד מוסמך.

22. ביום 25.6.14 התקיים דיון הוכחות בתיק בו העידו מטעם התביעה התובע בעצמו ומטעם ההגנה העידו הנתבע ומר אמיר טאנוס, עורך חוות דעת מטעם הנתבעים ובעלה של בעלת הדירה אשר מכרה את הדירה לנתבעים.

23. ביום 29.6.14 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם. להלן הנתונים אותם מצאתי רלוונטיים להליך:

(א) הבית מורכב ממבנה ארוך בן חמש כניסות. בחזית הבית הפונה לכיוון צפון קיים שביל סלול לכל אורך הבית באמצעותו ניתן לעבור מכניסה אחת לכניסה אחרת של הבית. משביל זה קיימים גרמי מדרגות פתוחים המובילים אל הרחוב שנמצא מספר מטרים נמוך ממפלס הבית. קיר תומך הבנוי לכל אורכה של החלקה מפריד בין החניות המשמשות את בעלי הדירות בבית לבין חצרות הבית והמבנה.

(ב) בתוך קומת העמודים של הבית קיימים מעברים המובילים אל מדרגות המצויות בעורף המבנה מהן ניתן להגיע אל הרחוב המצוי מעל המבנה.

(ג) מרבית הדירות בבית הורחבו לכיוון עורף המבנה. הופניתי גם אל הרחבה אשר בוצעה לכיוון חזית המבנה. הרחבה זו בוצעה בבנייה בטור לכל גובה המבנה, באופן שאינו בולט לעין ומשתלב עם חזית המבנה.

(ד) דירת הנתבעים נמצאת בקומת הקרקע של הבית המשותף בכניסה החמישית של הבית, מצויה בחלקו המזרחי של המבנה והיא הדירה הקיצונית ביותר לכיוון מזרח.

(ה) ממזרח לדירה קיימת רצועת קרקע בלתי מטופחת דרכה ניתן להגיע אל עורף המבנה.

(ו) בעורפה של דירת הנתבעים לכיוון דרום נבנו בקומת העמודים מחסנים המשמשים בעלי דירות בבית המשותף.

(ז) ממזרח למבנה מתכננים הנתבעים לבנות ממ"ד ופרגולה וכן מתכננים הם לפתוח פתח יציאה מהדירה אל החצר. מצפון למבנה מתכננים הנתבעים להקים

שני חדרים אשר ייבנו על גבי השביל המצוי בחזיתו הצפונית של המבנה, היא החזית הראשית.

(ח) הנתבעים הדגימו בפניי את תוואי השביל החלופי המתוכנן להיבנות על ידם במסגרת עבודות הבניה. שביל זה יעקוף את הבניה המתוכננת, באופן שחלף שביל ישר הקיים כיום יתקבל שביל מעוקל. שביל זה אמור להיבנות על גבי קונסטרוקציה תלויה באוויר, אשר תעבור ברום החניות הקיימות בבית. שביל זה יהא תחום מכיוון צפון במעקה/גדר ומכיוון דרום בקיר תוספת הבניה.

(ט) בניית הממ"ד לכיוון מזרח תצר את המעבר הקיים אל עורף המבנה דרך החצר ממזרח לבית, אך יוותר שטח למעבר.

24. במסגרת סיכומי טענות הצדדים טען התובע בין היתר כנגד ערכה הראיתי של חוות דעת המומחה מטעם הנתבע. לטענתו ערכה הראיתי של חוות הדעת נמוך מהטעם שניתנה על ידי מומחה אשר הינו בעלי עניין אישי בתיק, היות ואשתו של המומחה היא מי שמכרה את הדירה לנתבעים, והמומחה בעצמו ערך בעבור הנתבעים את התוכניות להרחבת הדירה כחלק מעסקה המכר.

המסגרת הנורמטיבית-

25. אפתח בהבאתו של סעיף 71 לחוק המקרקעין העוסק בשינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה, ככתבו וכלשונו:

"71. (א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

(ב) לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.

(ג) בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין.

(ד) נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף.

(ה) לא הגיעו בעלי הדירות להסכמה באשר לגובה תשלומי האיזון, יקבעו התשלומים על ידי שמאי מקרקעין, שימונה בהסכמה.

(ו) הוצאות השמאות יחולו על בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, לפני החלטת ההרחבה.

(ז) לא תתקבל החלטת הרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה".

26. חשוב לענייננו גם סעיף 71ג לחוק המקרקעין הקובע כדלהלן:

"71ג. (א) בעל דירה המתנגד להחלטה שנתקבלה כאמור בסעיף 71ב(א), וטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו, בעל דירה המבקש מינוי שמאי מקרקעין בהעדר הסכמה, או בעל דירה החולק על קביעת השמאי רשאי לפנות למפקח בתביעה. (ב) התביעה תוגש תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה, ואם בעל הדירה לא היה נוכח בעת קבלת ההחלטה, תוך 30 ימים מיום המצאת ההחלטה; המפקח רשאי להאריך את המועד להגשת התביעה מטעמים מיוחדים שיירשמו. (ג) הוראות סימן ד' לפרק זה יחולו על הדיון בפני המפקח, בשינויים המחוייבים. (ד) ראה המפקח כי נפגעה זכותו של בעל דירה, פגיעה מהותית, או כי טעה שמאי המקרקעין שנקבע כאמור, רשאי הוא להורות על ביטול ההחלטה שנתקבלה, לשנותה או להתנותה בתנאים, הכל כפי שימצא לנכון, בין בדרך של תשלומי איזון ובין בדרך אחרת, וכן רשאי הוא ליתן הוראות לענין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין. (ה) אין בפניה למפקח, כשלעצמה, כדי להוות עילה לעיכוב ביצוע ההרחבה, אלא אם כן הורה המפקח אחרת."

דיון והכרעה-

27. אין מחלוקת בין הצדדים כי לנתבע לא קיימות הסכמות מפורשות של מי מבעלי הדירות בבית לבניה. מחלוקת נטועה בין הצדדים בשאלה האם ניתן לראות בעצם חתימת בעלי הדירות על תוכנית המיתאר החדשה הסכמה לכך שכל בעלי הדירות בבית ירחיבו דירותיהם עד לשטח של 120 מ"ר ללא צורך בהסכמות, האם ניתן לראות בבניה שבנו יתר בעלי הדירות בבית "הרחבה דומה" כמשמעות המונח בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין, והאם יש בבניה שמבקש הנתבע לבנות כדי לגרום ל-"פגיעה מהותית" כאמור בסעיף 71ג(א) לחוק המקרקעין.

28. אקדים ואציין כי לאחר שקראתי את חומר הראיות, שמעתי את הצדדים וקיימתי ביקור במקום אני בדעה כי יש לקבל את התביעה בחלקה ולאסור על הנתבע לבנות את תוספת הבניה הפונה לכיוון צפון ואת הפרגולה, וכן לאסור עליו לפתוח פתח מדירתו לכיוון מזרח, הכול כפי שיפורט להלן.

משמעות שינוי תכנית המיתאר המקומית-

29. בעלי הדירות בבית חתמו על בקשה לשינוי תכנית המיתאר החדשה שאפשרה להגדיל את אפשרויות הבנייה של כל דירה ודירה בבית עד לשטח של 120 מ"ר, ראו סעיף 16.1 לתוכנית, ובכפוף לתנאים שקבעה אותה התוכנית.

30. הנתבע טען כי העובדה שבעלי הדירות בבית הגישו בקשה לשינוי תכנית מיתאר מקומית המגדילה את זכויות הבניה של כל יחידה בבית ל-120 מ"ר כמוה

כהסכמה מפורשת של אותם בעלי דירות לכך שהנתבע יבנה עד לשטח של 120 מ"ר.

31. ספק בעיניי אם יש בשינוי ההוראות התכנוניות החלות על הבית כדי לאיין את ההסדר שביקש המחוקק להחיל על בעלי הדירות בבית בפן הקנייני, ואשר קבוע בסעיף 71ב לחוק המקרקעין.

32. לא סביר בעיניי כי הסכמת בעלי הדירות לכך שלכל דירה יוגדלו אחוזי הבניה עד ל-120 מ"ר משמעה כי "איש הישר בעיניו יעשה". לדידי משמעות אישור תוכנית המיתאר החדשה היא הגדלת אחוזי הבניה של כל יחידה ויחידה בבית, באופן שאין יחידה אחת נוגסת מזכויות יחידה אחרת בהינתן הבניה. ועדיין בעל דירה המבקש למצות את זכויותיו ולהרחיב דירתו צריך לטעמי לקבל את הסכמת רוב בעלי הדירות בבית. ודוק- אפילו הסכימו בעלי הדירות בבית להגדיל את זכויות הבניה של כל דירה ודירה לשטח של 120 מ"ר, לא סביר בעיניי כי לבעלי הדירות בבית לא תהיה עוד הזכות להתערב ולקבוע האם הבניה תיעשה על גג הבית, מעל תוספת בניה של דירה אחרת או בכל מקום אחר.

33. מכל מקום שאלה זו הופכת תיאורטית מקום בו אין חולק כי 38 מתוך 44 בעלי דירות בבית המשותף הרחיבו דירותיהם בהתאם לבקשות להיתר בניה אשר הגישו מיד לאחר אישורה של תוכנית המיתאר החדשה. אם יימצא כי בבניה שביצעו מרבית בעלי הדירות בבית, והתובע בתוכם, יש כדי "הרחבה דומה" כמשמעות מונח זה בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין אזי ממילא תעמוד לנתבעים הסכמה לבניה ברוב הדרוש.

האם "הרחבה דומה" ?

34. במסגרת תיקון מס' 18 לחוק המקרקעין ביקש המחוקק לשנות מהמצב שהיה קיים עובר לאותו התיקון, ולפיו נדרשה הסכמת כל בעלי הדירות בבית לצורך בניה. הוראת סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין נוספה בגדר תיקון, שנועד לאפשר לבעלי דירות בבית משותף להפקיע חלק מהרכוש המשותף, לצורך העברתו לדירה נתונה לשם הרחבתה.

35. תיקון מס' 18 ביקש להפחית את זכות הוטו שהייתה קיימת למיעוט עד אז לנהוג בשרירות בקניין, ולאפשר הרחבת דירות ביתר קלות ולשם פיתרון מצוקת הדיור. לשם כך, נחקק סעיף 71א לחוק המקרקעין אשר קבע כי לבעלי רוב מיוחד בבית המשותף יהא כוח להחליט על הצמדת חלקים מהרכוש המשותף לדירה מסוימת "לשם בנייה שמטרתה הרחבת אותה דירה". מכוח עיקרון זה ובהמשך לאותה מגמה, נחקק גם סעיף 71ב(ג), הקובע כי בעל דירה אשר הורחבה ייחשב כמסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת בבניין.

36. מן האמור עולה כי כל אחד מבעלי הדירות שדירותיהם הורחבו "ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת בבניין" לצורך מניין ההסכמות הנדרש לפי סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין.

37. השאלה מהי "הרחבה דומה" נידונה באריכות בע"א(חי) 22123-10-10 זינגר ואח' נ' חדד ואח' (פורסם ביום 14.3.11), וקבע בית המשפט כדלהלן:

"אחד הקריטריונים שנבחן, בנסיבות בהן מבקש בעל דירה לבצע הרחבה דומה בדירתו, מבוסס על השטח הנוסף שבו מבקש בעל הדירה להרחיב דירתו. נדרשת פרופורציה מסוימת, ואם כי לא זהות, בין שטח ההרחבה המבוקש והרחבות קודמות שביצע בעל דירה אחרת בבניין. כך, לא מתקבל על הדעת שמקום שדייר הרחיב דירתו במספר מטרים ספורים, תאושר הרחבה המשתרעת על עשרות מטרים כ"הרחבה דומה".

עם זאת, משנקט המחוקק במונח "הרחבה דומה", ברור הדבר מאליו כי אין לפרש את המונח "הרחבה דומה" על בסיס קריטריון בלעדי זה של שטח שנוסף לדירה, שכן אילו לכך התכוון המחוקק, היה קובע במפורש כי יראו את בעל הדירה שהרחיב דירתו כמסכים להרחבה בשטח ו/או בשיעור דומה, וכאמור, הגדרה זו לא נקבעה בתיקון מס' 18 לחוק המקרקעין. לפיכך, הגם שלא ניתן להתעלם מקריטריון השטח שנוסף, אין זה יכול לשמש כקריטריון בלעדי.....

משראה המחוקק לקבוע בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין כי מי שכבר הרחיב דירתו הרחבה דומה, ייראה כמי שנתן הסכמתו להרחבה, וזאת על מנת לסכל אפשרות שבעל דירה שנהנה בעבר מהרחבת דירתו, ימנע ביצוע הרחבת דירה אחרת באותו בניין, יש לפרש את המונח "הרחבה דומה" כהרחבה מסוג דומה. בהקשר זה, ובמכלול הפרמטרים הנתונים, סבורים אנו כי יש לבחון, בין היתר, את היקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף שנעשה על ידי בעלי הדירות, וככל שיש בהרחבה המבוקשת משום ניצול או פגיעה גדולה ברכוש המשותף, העולה באורח ניכר על זו שנעשתה על ידי שאר בעלי הדירות בבניין, אין מקום להכשירה. (הדגשות שלי י.ל.)

38. ברוח זו, נקבע בע"א 3235/02, אביב דוד ואח' נ' גדולטר בכבוד רונית (פרסום נבו), 02/03/03, כדלקמן:

"מקובלת עלינו הפרשנות לפיה 'הרחבה דומה' כמשמעה בסעי' 71ב(ג) לחוק המקרקעין, הינה הרחבה מסוג דומה - כך בד"כ הרחבת דירה ע"י סגירת מרפסת טומנת בחובה הסכמה קונסטרוקטיבית לסגירת מרפסות ע"י בעלי הדירות האחרים באותו בנין אף אם אין שטחן של המרפסות זהה בגדלו. דא עקא, מי שסגר מרפסת לא רואים אותו כמסכים להגדלת דירת שכנו ע"ח חדר המדרגות אף אם שטח ההרחבה הינו זהה. הרחבה דומה נועדה לאפשר ניצול שטחים שההפרעה שהם גורמים לרכוש המשותף אינה שונה באופן מהותי".
(הדגשה שלי י.ל.)

39. לא בכדי נקט המחוקק בלשון "הרחבה דומה" ולא "הרחבה זהה". כל דירה ניתנת להרחבה עפ"י מיקומה במבנה, תנאי הקרקע, תנאי תכנית המיתאר ונתונים אחרים המוכתבים על ידי גורמים עליהם אין לצדדים להליך שום שליטה ו/או יכולת השפעה.

40. אבחן אם כן לאורם של עקרונות אלו את הבנייה נושא ההליך האם עולה היא כדי "הרחבה דומה".

41. בביקור במקום שערכתי התרשמתי כי מרבית בעלי הדירות בבית הרחיבו דירותיהם בעורף המבנה ומקצתם בנו לכיוון חזית המבנה. המכנה המשותף לכל ההרחבות הוא שהבניה כולה נעשתה בטור בכל הדירות לכל גובה המבנה, הבניה שנעשתה שומרת על מראה הבית האחיד ועל שלמות החזיתות.

42. מהנתונים שהוצגו לפניי עלה כי שטח ההרחבות נע בין 35 מ"ר לבין 45 מ"ר בקירוב, וכל תוספות הבניה מהוות הרחבת שטח הדיור של הדירות.

43. מהחלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה (נספח ג' לתצהירי הנתבעים) עולה כי שטח הדירה הקיים של הנתבעים הוא 31.24 מ"ר, לשטח זה מבקשים הנתבעים להוסיף שטח עיקרי של 51 מ"ר (המורכב מהחלל האטום ותוספת שני חדרים לכיוון צפון). אמנם בלשכת רישום המקרקעין שטחה המקורי של הדירה הוא 27.5 מ"ר, אך כפי שעלה מהעדויות השטח שנרשם בלשכת רישום המקרקעין מחושב ללא קירות חוץ, זאת להבדיל מהשטח בו מכירה הוועדה המקומית אשר כולל קירות חוץ (ראו עדות מר טאנוס בעמ' 17 לפרוטוקול שורות 26-31).

44. בפסיקה לעיל נקבע, כאמור, כי הרחבה דומה אינה צריכה להיות זהה ודי שהיא דומה בגודלה ובשאר סממניה. לאור זאת, מקום בו בעלי הדירות בבית הרחיבו את השטח העיקרי של דירתם בשיעור הנע בין 35 מ"ר ל-45 מ"ר לדירה, מוצאת אני לקבוע כי בקשת הנתבעים להוספת 51 מ"ר לשטח העיקרי מהווה "הרחבה דומה". הוא הדין לגבי סוג הבניה המבוקשת. בעלי הדירות בבית, הוסיפו שטח בניה עיקרי לדירותיהם וכך גם מבקשים הנתבעים לעשות.

45. לאור האמור מוצאת אני לקבוע כי מדובר ב"הרחבה דומה".

46. ועדיין, גם מקום בו הוכרה הבניה שביצעו בעלי הדירות בבית כ"הרחבה דומה", עומדת לכל בעל דירה בבית הזכות להתנגד לאותה הרחבה דומה, אם אותה 'הרחבה דומה' פוגעת מהותית בזכויותיהם. וכך קובע בעניין סעיף 71ג(א) לחוק המקרקעין:

"בעל דירה המתנגד להחלטה שהתקבלה כאמור בסעיף 71ב(א) וטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו...רשאי לפנות למפקח בתביעה".

האם יש בניה כדי לפגוע בתובע "פגיעה מהותית" ?

47. במועד בו הוגשה הבקשה לשינוי תוכנית המיתאר המקומית היה קיים במפלס קומת העמודים, בהמשכה של דירת הנתבע לכיוון דרום, חלל אטום בשטח של כ- 30 מ"ר. לאחריו לכיוון דרום הייתה קיימת קומת עמודים מפולשת בשטח של כ- 37 מ"ר. לו היו מצטרפים מי שהיו הבעלים של דירת הנתבע באותו מועד אל יתר המבקשים היתר בנייה בשנת 2000, אזי המקום הטבעי להרחבת דירה זו היה על חשבון שטח החלל ובהמשך קומת העמודים, האמורים לעיל. לו היו מבקשים הנתבעים או קודמיהם להגיש בקשה להרחבת דירתם על חשבון שטחים אלו, סביר כי בקשת זו הייתה מאושרת בבחינת "הרחבה דומה". גם התובע העיד כי לא היה מתנגד לכך שהנתבעים ימצו את מלוא זכויותיהם בשטחים אלו. ראוי עדותו בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 38-40.

48. אלא שמי שהיו בעלים בדירת הנתבעים נמנעו מלהרחיב דירתם באותה העת, ובין המועד בו הרחיבו כל בעלי הדירות בבית את דירותיהם לבין המועד בו הגישו הנתבעים בקשתם נושא ההליך התרחשו בבית אירועים אשר טרפו את קלפי בנייה זו. במועד כלשהו אשר לא הוכח לי מהו נבנו מחסנים בקומת העמודים שבכניסה ה' ע"י בעלי הדירות שבבית. מחסנים אלו נבנו באותו שטח שהיה טבעי כי דירת הנתבעים תתרחב אליו. התובע טען, כי גם לנתבעים נבנה שם מחסן, וטענתו זו לא הוכחה.

49. לא הוכח לי מי מבעלי הדירות בבית היו שותפים למהלך זה, האם הוצא היתר בניה לאותם המחסנים, והאם התבקשו והתקבלו הסכמות של בעלי הדירות בבית לאותה הבניה. מכל מקום נהיר כי בנייה זו סיכלה, הלכה למעשה, את אפשרות הנתבעים להרחיב דירתם על חשבון שטח משותף זה.

50. לאור נתון זה הגישו הנתבעים בקשה להרחבת דירתם על חשבון השטח האטום שבקומת העמודים, לבניית ממ"ד לכיוון מזרח, תוך חריגה מקווי בנין ולבניית שני חדרים בשטח של 20 מ"ר לכיוון צפון.

51. מביקורי במקום התרשמתי כי בניית שני החדרים לכיוון צפון-החזית הראשית של המבנה, יש בה כדי לגרום לשינוי ארכיטקטוני וויזואלי של הבניין, שעה שלחזותו של בניין יש ערך וזכאים בעלי הדירות בבניין להבטיח שמירת ערך זה. יתירה מכך, לאור העובדה שמרבית בעלי הדירות בבית כבר הרחיבו את דירתם לשטח של 110 מ"ר או יותר מכך, אזי גם לא תיתכן בניה של שטח עיקרי על ידי מי מבעלי הדירות בבית על גג התוספת שיבנו הנתבעים לכיוון צפון ששיטחה כ- 20 מ"ר. נגזר מכך שאם תיבנה תוספת הבנייה של הנתבעים לכיוון צפון, תיוותר היא ללא המשך בניה מעליה לכל גובה המבנה, כמעין חטוּררת בחזית הראשית של הבית.

52. הבנייה שביצעו יתר בעלי הדירות בבית בעורף המבנה ובחזיתו אמנם שינתה את אותן חזיתות של המבנה, אך היות ותוספות הבניה נעשו בכל הדירות ובכל המפלסים באופן רציף, נוצרה חזית אחידה חדשה שאינה פוגעת במראהו של הבית. זאת להבדיל מהבניה שמבקשים הנתבעים לבצע בחזית הצפונית אשר אין לה המשכיות לגובה, היא בולטת באופן משמעותי מהחזית הקיימת, ויש בה כדי לפגוע בחזות הבית השלמה והאחידה. לאור האמור, מוצאת אני לקבוע כי הבניה לכיוון צפון תגרום ל"פגיעה מהותית" במראה הבית.

53. לכך יש להוסיף את העובדה שבבנייה יהיה כדי להסיט צפונה את שביל הגישה למבנה. כיום קיים שביל גישה רחב ידיים אשר ברובו אינו תחום בגדרות או מעקות והוא עובר לכל אורך המבנה. דרך שביל זה עוברים כל בעלי הדירות בבית על מנת להגיע לכל כניסות הבית. התרשמתי כי לא ניתן לוותר על השימוש בשביל זה, וכי השימוש בו יומיומי ומשמעותי לבעלי הדירות בבית. בהינתן שתבוצע הבנייה היא תוקם על גבי שביל זה ותגרור את הצורך בבניית שביל עוקף בנייה. התרשמתי כי שביל עוקף יהא נחות מהשביל הקיים הן מהטעם שחלף שביל ישר יוצר שביל מעוקל, והן מהטעם ששביל זה נוח פחות בהיותו תחום משני עבריו בקירות: מדרום- קיר המבנה ומצפון-קיר/מעקה אשר ימנעו נפילה מהשביל אל הרחוב המצוי מספר מטרים תחתיו.

54. הנתבעים טענו כי שביל זה לא היה קיים בתוכניות הבניה המקוריות של הבית ומשכך אין לבעלי הדירות זכויות קנויות לכך שיוותר על כנו. לא מצאתי ממש בטענה זו ולו מהטעם שאין חולק כי שביל זה קיים עשרות בשנים ומשמש את כל בעלי הדירות בבית, עוד הרבה טרם רכשו הנתבעים את דירתם. הנתבעים לא הפנו אותי אל מקור זכותם לפגוע ולשנות ממצב נתון זה.

55. הפועל היוצא של האמור לעיל הוא שאינני מאפשרת לנתבעים להרחיב דירתם לכיוון צפון בהיות הבניה גורמת ל"פגיעה מהותית".

56. למעלה מהדרוש אציין כי לא נעלמה מעיניי טענת הנתבעים כי ניתן להרחיב את דירתם רק לכיוון צפון, ועל כן אם לא יאושר להם לבנות לכיוון צפון תמנע מהם האפשרות לנצל את מלוא הזכויות שהקנתה להם תוכנית המיתאר החדשה להרחבת דירתם עד ל-120 מ"ר. ואולם, אין בכך כדי לשנות מהחלטתי לעיל. אכן תוכנית המיתאר החדשה הגדילה את אופציית הבניה של כל דירה בבית עד לשטח של 120 מ"ר. ועדיין, משמעות התוכנית אינה כי כל דירה תוכל בהכרח לנצל את אפשרות הבניה עד לתקרה זו, אלא שכל דירה תוכל להתרחב עד ולא יותר מ-120 מ"ר, הכל בהתאם למיקומה של אותה הדירה, נתונה הספציפיים, מגבלות קווי בנין וכיוב'.

הממ"ד-

57. לאחר שמצאתי כי כל הבנייה שמבקשים הנתבעים לבצע עולה כדי "הרחבה דומה" נדרש שאבחן את בניית הממ"ד האם תגרום ל"פגיעה מהותית" בתובע.
58. לא מצאתי לקבוע כי בניית הממ"ד תגרום ל"פגיעה מהותית", ולו מהטעם שמעדות התובע עלה כי אין מניעה מבחינתו כי הנתבעים יבנו לכיוון מזרח וכל התנגדותו היא לבנייה לכיוון צפון. ראו עדותו בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 21-25.
59. לכך יש להוסיף את העובדה שהממ"ד מתוכנן להיבנות בחזית המזרחית של הבית אשר היא חזית צידית. שינויים בחזית זו פחות משמעותיים לשמירת מראהו וחזותו האחידה של הבית.
60. זאת ועוד, שטח ממ"ד אינו נכלל בשטח העיקרי המותר לכל דירה, ומשמעות הדבר היא שגם דירות אשר מיצו את מלוא הזכויות אשר הוקנו להם במסגרת תוכנית המיתאר החדשה (120 מ"ר) יוכלו להוסיף ולבנות ממ"ד לדירתם. מעדויות הצדדים עלה כי ליתר דירות הבית טרם נבנו ממ"דים, ועל כן סביר כי בעתיד יבקשו בעלי דירות נוספים בבית לבנות ממ"ד מעל ממ"ד זה מה שיתרום לחזותו האחידה של הבית גם בחזית צידית זו.

פתיחת פתח יציאה ופרגולה-

61. בסעיף 71א לחוק המקרקעין הוגדרה "הרחבה" כ-"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית משותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף".
62. פתיחת פתח יציאה לחצר ובניית פרגולה אינם מהווים "הרחבת דירה" כהגדרתה בסעיף, שכן אין הם מהווים הגדלת שטח הדירה. שינויים אלו עולים כדי שינויים שמבקש בעל דירה לבצע ברכוש המשותף, ועל אלו חל סעיף 2(א) לתקנון המצוי הקובע כדלהלן:
- "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה." (הדגשה שלי י.ל.)
63. בהתאם להלכה שנקבעה בע"א 163/63 לווינהיים ואח' נגד שוורצמן ואח' פ"ד י"ז, (3) 1722 ושלם שונתה עד היום, אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות.

64. היות ואין חולק כי לא התבקשה ועל כן לא התקבלה הסכמת האסיפה הכללית אינני מתירה לנתבעים לבצע שינויים אלו, כל עוד לא תהיה בידיהם הסכמת האסיפה הכללית ברוב הדרוש.

65. למען הסר ספק, והיות ויתכן כי הנתבעים יצליחו לקבל את הסכמת האסיפה הכללית, אציין כי בביקורי במקום התרשמתי כי לא יהיה בשינויים אלו כדי למנוע מעבר ממזרח למבנה אל עורף המבנה, או כי יהיה בהם כדי לאפשר לנתבעים לעשות שימוש ייחודי בחצר המצויה ממזרח למבנה.

66. לאור האמור לעיל, ניתן בזאת צו מניעה קבוע אשר אוסר על הנתבעים כדלהלן:

(א) להרחיב את דירתם לכיוון צפון.

(ב) לבנות פרגולה ולפתוח פתח יציאה מדירתם לכיוון מזרח, כל עוד לא תהיה בידיהם הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית לביצוע שינויים אלו.

67. את יתר רכיבי הבניה בתוכנית להיתר הבנייה נושא ההליך רשאים הנתבעים לבצע.

68. אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 5,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (10.11.12) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום יז' באב התשע"ד (13.8.14).

העתקים יישלחו לצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין